

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת אבי מעוז

פ/25/2813

הצעת חוק זכויות התלמיד (תיקון – מניעת פגיעה בתלמיד עקב פעילות המתקיימת במוסד חינוך
בניגוד לטובת הילד ורצון ההורים), התשפ"ג–2023

1 החלפת סעיף 1. בחוק זכויות התלמיד, התשס"א–2000¹ (להלן – החוק העיקרי), במקום סעיף
1 יבוא:

"מטרות החוק 1. מטרותיו של חוק זה הן:

(א) לקבוע עקרונות לזכויות התלמיד ברוח כבוד האדם ועקרונות אמנת האומות המאוחדות בדבר זכויות הילד, תוך שמירה על כבוד התלמיד, עובד ההוראה וצוות המוסד החינוכי ועל ייחודם של מוסדות החינוך לסוגיהם השונים כמוגדר בחוק לימוד חובה, תש"ט–1949, בחוק חינוך ממלכתי, תשי"ג–1953, בחוק חינוך מיוחד, תשמ"ח–1988, ובכל דין אחר ולעודד יצירת אקלים של כבוד הדדי בקהילת מוסד החינוך.

(ב) למנוע פגיעה בתלמידים, העלולה להיגרם בשל קיום פעולת הוראה או שיחה בכיתה בעניין נטייה מינית או זהות מגדרית, באופן שאינו מתאים לגיל או להתפתחות התלמידים, או העומדת בניגוד לרצון הוריהם של תלמידים, וזאת על מנת להגן על כבודם, על חירותם ועל פרטיותם של התלמידים ועל מנת למנוע פגיעה אפשרית בנפשו או בגופו של קטין, בשלomo או בהתפתחות

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 42.

התקינה."

הוספת סעיף 12א 2. אחרי סעיף 12 לחוק העיקרי יבוא :

"מניעת פגיעה 12א. (א) בכיתה בה לומדים ילדים, מנהל מוסד חינוך
בחינוך בניגוד לא יאפשר קיומה של פעילות שעניינה נטייה מינית
לטובת הילד ורצון או זהות מגדרית.
ההורים

(ב) בכיתה בה לומדים נערים, מנהל מוסד חינוך
לא יאפשר פעילות שעניינה נטייה מינית או זהות
מגדרית, אלא אם התקיימו כל אלה :

(1) מנהל המוסד אישר בכתב, כי לדעתו
קיים צורך בהוספת הפעילות האמורה
לפעילות הלימוד המתקיימת במוסד
החינוך, וכי הפעילות כאמור תואמת את
ערכי מוסד החינוך ;

(2) הפעילות תבוצע בידי גורם מקצועי
שהוכשר באופן ייחודי לעסוק בעניינים
האמורים ובלבד שתבוצע באופן התואם את
גילם ואת התפתחותם של התלמידים
באותה כיתה ;

(3) נמסרה להורי התלמידים בכיתה
הודעה מראש, אודות האפשרות לקיום
פעילות כאמור בכיתה, אודות זהות מעביר
הפעילות והארגון המקצועי אליו הוא
משתתף ; הודעה כאמור תישלח להורי
התלמידים ללא ידיעת התלמידים ושלא
באמצעותם ;

(4) לפחות שלושה רבעים מהורי
התלמידים בכיתה אישרו בכתב שהם
מסכימים לקיום פעילות כאמור עם
התלמידים ;

(5) תלמיד לא ישתתף בפעילות אלא אם אחד מהוריו אישר בכתב את השתתפותו של התלמיד בפעילות כאמור; האישור יכלול את המועד בו תתקיים הפעילות, את שמו של מעביר הפעילות וכן הצהרה לגבי ויתור על זכות תביעה עתידית בעניין הקשור לפעילות כאמור כנגד מוסד החינוך.

(6) התלמיד הביע את הסכמתו להשתתף בפעילות.

(ג) בסעיף זה- "פעילות"- לימוד שיעור, הוראה, עריכת שיחה."

דברי הסבר

מטרתה של הצעת חוק זו, לעגן את זכותו הבסיסית של הורה לקבל החלטות בנוגע לטיפול וגידול ילדיו במסגרת מוסד הלימודים, ואת חובת מערכת החינוך שלא לגרום לנזקים בלתי הפיכים לתלמידים. זהותו הביולוגית של אדם נקבעת בשלב מוקדם ביותר של התפתחות העובר ברחם האם. זהות זו הינה טבעית בסיסית ויסודית, והינה תעודת הזהות הגנטית של האדם, בה טמונים נתוני הפיזיולוגיים, נתוני התפתחותו, ואף כישוריו הבסיסיים. מזהות טבעית ויסודית זו אף נגזרים שלבי התפתחותו העתידיים לרבות מגדרו ותכונותיו.

דא עקא, ובשל אימוץ ערכים פרוגרסיביים, שמקורם זר, רחוק ומוזר, יש המבקשים לפקפק ביסודות הבריא וקוראים תיגר על מושכלות יסוד אלו, ואף מבקשים לקרוא תיגר על האמור בדברי הנביא: "הַיְהִיפֹךְ כוֹשֵׁי עוֹרָו וְנִמְרַתְּ בְּרִבְרִיתָיו, גַּם אַתֶּם תּוֹכְלוּ לְהִיטִיב לְמַדֵּי הָרָע" (ירמיהו יג כג), ובנוסף, מבקשים לעודד ו/או לאפשר בנקל שינוי לכאורה של הזהות הביולוגית של בני האדם.

מבלי להידרש למשמעות הערכית והמוסרית של אובדן זהות מוחלט זה, הן ברמה האישית והן ברמה הציבורית, ואף מבלי להידרש לעניין חובת המדינה לממן ו/או לטפל בעניינים רפואיים אלו, הרי שהעיסוק בנושא רגיש ומורכב מעין זה, אמור להיות מסור, לאחר הסכמה מלאה של הורי הילד/ה או הנערה, אך ורק בידי אנשי מקצוע המוכשרים לכך.

יצוין כי במסגרת חוק לימוד חובה, תש"ט-1949, מחויבים הורים לרשום את ילדיהם למוסד חינוכי מוכר במסגרת מערכת החינוך האמונה על חינוכם של ילדי ישראל. ובכך למעשה מדינת ישראל כופה על תלמידיה ועל הורי תלמידיה חינוך לערכים, שפעמים רבות אינם עולים בקנה אחד עם עולמם הערכי של ההורים, ובכך נגרמת פגיעה אנושה בזכותם של ההורים לחנך את ילדיהם.

לא זו בלבד, אלא שעצם העלאת נושאים מעין אלו על סדר היום כרוכה באופן אינהרנטי בחשש לפגיעה בלתי הפיכה בטובתם ובשלומם של התלמידים, תוך חשיפתם למגוון סיכונים.

למותר לציין כי למנהלים, מחנכים ומורים, אין את ההכשרה הרלוונטית לטיפול בנושאים רגישים מעין אלו. מנייר עמדה של משרד החינוך בנושא מניעת אובדנות בקהילה הטרנסית (מיום 16.8.2020), עולה כי לאלו הנמנים על "קהילה" זו, קיים סיכון מוגבר לאובדנות ולשלל סיכונים הכוללים סיכון גבוה לאלימות פיזית, נפשית ומינית.

משכך, אין כל מקום להעלות נושאים אלו על סדר יומם של תלמידים, באשר עצם העלאת הנושאים על סדר היום עלולה להיות הרת סיכון לתלמידים רבים.

כל זאת מעבר לעובדה כי העלאת נושאים מעין אלו על סדר יומם של כלל התלמידים, עומדת פעמים

רבות בניגוד למחויבות המדינה לתלמידה, ואף בניגוד לרצון ההורים המבקשים כי מערכת החינוך לא תפגע ותסכן את תלמידה ולא תנחיל להם מושגים זרים העשויים לפגוע פגיעה אנושה בשלומם ובהתפתחותם התקינה.

משכך, מוצע להסדיר את התנאים הנדרשים לשם עריכת שיחה בעניינים אלו של זהות מגדרית במסגרת מוסדרות החינוך, וזאת על מנת לממש את זכותם של התלמידים לקבלת מענה מקצועי וכן על מנת לשמור על זכותם של ההורים לבחור בחינוך הנכון והמתאים להם ולילדיהם.

מוצע לקבוע כי בכיתה של ילדים (מתחת לגיל 14 – עד לכיתה ח'), לא תותר העברת שיעור, הוראה, פעילות או שיחה שעניינם נטייה מינית או זהות מגדרית.

בכיתה של נערים (בגילאים 14-18 – כיתות ט-י"ב), פעילות בנושא נטייה מינית או זהות מגדרית תותנה במספר תנאים: אישור מנהל המוסד, שלדעתו קיים צורך בהעלאת נושא זה על סדר היום, וכי הפעילות בעניינים אלו תואמת את ערכי מוסד הלימודים; הפעילות תיערך ע"י גורם מקצועי שהוכשר באופן ספציפי לעסוק בעניינים אלו, ורק באופן התואם את גילם והתפתחותם של התלמידים; נמסרה להורי כלל התלמידים בכיתה הודעה מראש, אודות האפשרות להעלאת נושא מעין זה בכיתה, אודות זהות מעביר הפעילות והגורם המקצועי ששלח אותו. הודעה כאמור תישלח להורים ללא ידיעת התלמידים ושלא באמצעותם; לפחות 75% מהורי התלמידים בכיתה אישרו בכתב שהעלאת הנושא לסדר היום ופעילות עם התלמידים הינה לרוחם ובהסכמתם; תלמיד לא ישתתף בפעילות אלא אם לפחות אחד מהוריו אישר בכתב שהוא מאשר לילדו להשתתף בפעילות, האישור יכלול את המועד בו תתקיים הפעילות, את שמו של מעביר הפעילות וכן אישור העדר תביעות כנגד מוסד הלימודים; ולבסוף, בכך שהתלמיד הביע את הסכמתו להשתתף בפעילות.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ז באדר התשפ"ג (20.03.2023)